

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2661/2538

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นางเพลินพิศ ศรีสายพร

จำเลย

นายสุรพล ศรีสายพร ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 79

ความว่า ศาลฎีกามีคำสั่งให้จำหน่ายคดีคือฟ้องฎีกาของ จำเลยเสียจากสารบบความศาลฎีกา เนื่องจากจำเลยถึงแก่กรรม และไม่มีผู้ใดยื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นคู่ความแทนผู้มรณะภายใน กำหนด 1 ปี นับแต่วันที่จำเลยมรณะ ผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลย ไม่เคยได้รับหมายเรียกของศาล เกี่ยวกับเรื่องการมรณะของจำเลยมาก่อนผู้ร้องจึงไม่อาจ ปฏิบัติตามกฎหมายได้ ผู้ร้องมีความประสงค์ที่จะขอเข้ามา เป็นคู่ความแทนจำเลยผู้มรณะ ขอให้ศาลฎีกาโปรดเพิกถอนคำสั่งจำหน่ายคดีเสีย และโปรดอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความ แทนจำเลยด้วย หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 221) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,370,945.19 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยไม่ชำระให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 30579 และ 30580 ตำบลแสนสุข (หนองมน) อำเภอเมืองชลบุรี (บางพระ) จังหวัดชลบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ ให้แก่โจทก์หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ของจำเลยขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์จนครบ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา (อันดับ 132) ศาลฎีกาทำคำพิพากษาแล้ว คดีอยู่ระหว่างนัดฟังคำพิพากษา ศาลฎีกาปรากฏว่า จำเลยได้ถึงแก่กรรมแล้วตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2536 ศาลได้มีคำสั่งเรียกนายสุรพลศรีสายพร และนายสุทธินันท์ศรีสายพร บุตรของจำเลย

ตามคำแถลงของโจทก์ให้มาศาลเรื่องการมรณะของจำเลย ทายาททั้งสองของจำเลย ได้รับหมายนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาลในวันนัด ศาลชั้นต้นจึงมี คำสั่งให้ส่งสำนวนคืน ศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า พันกำหนดหนึ่งปีนับแต่ วันที่ จำเลยมรณะ ปรากฏว่าไม่มีคู่ความฝ่ายใดยื่นคำร้องขอ เข้ามาเป็นคู่ความแทนผู้ มรณะและไม่มีคู่ความฝ่ายใด ยื่นคำร้องขอให้ศาลเรียกผู้ใดเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้ มรณะ จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีคือฟ้องฎีกาของจำเลยเสียจากสารบบความศาลฎีกา ผู้ ร้องยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 218)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นได้มีหมายนัดผู้ร้อง ซึ่งเป็นทายาทของ จำเลยให้มาศาลเพื่อสอบถามเรื่องการมรณะ ของจำเลย และได้มีการส่งหมายโดย การปิดหมาย ณ ภูมิลำเนาของ ผู้ร้องโดยชอบแล้ว แต่ผู้ร้องไม่มาศาล จนกระทั่งพัน กำหนด หนึ่งปีนับแต่วันที่จำเลยมรณะ ศาลฎีกาจึงมีคำสั่งจำหน่ายฎีกา ของจำเลยไป แล้ว คดีถึงที่สุดผู้ร้อง จะมาร้องขอดำเนินคดี แทนจำเลยภายหลังอีกไม่ได้ ให้ยก คำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นได้มีหมายนัดผู้ร้อง ซึ่งเป็นทายาทของ จำเลยให้มาศาลเพื่อสอบถามเรื่องการมรณะ ของจำเลย และได้มีการส่งหมายโดย การปิดหมาย ณ ภูมิลำเนาของ ผู้ร้องโดยชอบแล้ว แต่ผู้ร้องไม่มาศาล จนกระทั่งพัน กำหนด หนึ่งปีนับแต่วันที่จำเลยมรณะ ศาลฎีกาจึงมีคำสั่งจำหน่ายฎีกา ของจำเลยไป แล้ว คดีถึงที่สุดผู้ร้อง จะมาร้องขอดำเนินคดี แทนจำเลยภายหลังอีกไม่ได้ ให้ยก คำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ชัยนาท พันดาวงศ์-อากาศ บำรุงชีพ-มหินทร์ สุรดิษฐ์กูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>